

Chính Sách & Điều Khoản Sử Dụng Phòng Gym

1. Giới thiệu

- "Phòng Gym" hoặc "Chúng tôi" là đơn vị vận hành trung tâm thể dục thể thao cung cấp dịch vụ tập luyện, tiện ích đi kèm và các dịch vụ giá trị gia tăng (ví dụ: lớp nhóm, huấn luyện viên cá nhân, spa,...).
 - "Hội viên" hoặc "Bạn" là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ của Phòng Gym thông qua hợp đồng, phiếu đăng ký, ứng dụng hoặc website.
 - Tài liệu này quy định **quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm** của Hội viên và Phòng Gym liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, bao gồm: quyền truy cập các khu vực, quy định an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, thanh toán, hoàn/huỷ, kỷ luật và chấm dứt.
 - Khi đăng ký hội viên, sử dụng thẻ/QR vào cổng, đặt lớp, sử dụng thiết bị hoặc truy cập hệ thống online của Phòng Gym, bạn được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dưới đây.
 - Phòng Gym hoạt động 24/7, tất cả các ngày trong năm kể cả ngày lễ và Tết. Một số khu vực có thể có giờ hoạt động riêng (hồ bơi, sauna, lớp nhóm) và sẽ được thông báo cụ thể tại quầy, website hoặc ứng dụng.
-

2. Định nghĩa

- Gói hội viên (Membership Package):** Sản phẩm cho phép Hội viên sử dụng một số hoặc toàn bộ tiện ích của Phòng Gym trong một khoảng thời gian nhất định (theo tháng, quý, năm, v.v.).
 - Hạng hội viên (Tier):** Nhóm phân cấp gói như Essential, Standard, Plus, Premium, Elite, tương ứng phạm vi quyền truy cập và tiện ích khác nhau.
 - Tiện ích (Facility/Amenity):** Bao gồm nhưng không giới hạn: khu tập máy & tạ, khu cardio, hồ bơi, sauna/steam, locker, khu stretching, phòng lớp nhóm, khu vực phục hồi,...
 - Dịch vụ bổ sung:** PT (Personal Training), lớp nhóm trả phí thêm, spa, massage, bán lẻ (F&B, đồ tập,...).
 - Thông tin cá nhân:** Mọi thông tin liên quan đến một cá nhân có thể định danh, như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ, hình ảnh, dữ liệu thanh toán, dữ liệu sức khỏe.
-

3. Điều kiện tham gia hội viên

1. Hội viên phải từ đủ 16 tuổi. Người dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 2. Hội viên cam kết có đủ sức khỏe cơ bản để tham gia tập luyện. Phòng Gym khuyến nghị bạn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền (tim mạch, huyết áp, xương khớp, thai kỳ,...).
 3. Phòng Gym có quyền từ chối hoặc chấm dứt hội viên nếu:
 - o Cung cấp thông tin giả mạo, không chính xác, hoặc dùng giấy tờ của người khác.
 - o Có hành vi vi phạm nội quy, gây rối trật tự, đe dọa an toàn của người khác.
 - o Không tuân thủ chỉ dẫn an toàn của nhân viên.
-

4. Đăng ký và xác thực thông tin

1. Khi đăng ký, Hội viên cần cung cấp tối thiểu: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email (nếu có), ảnh chân dung hoặc thông tin nhận diện tương đương.
 2. Phòng Gym có thể yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu, thẻ học sinh/sinh viên) để xác thực.
 3. Hội viên chịu trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ (số điện thoại, email, địa chỉ) khi có thay đổi. Các thông báo gửi tới thông tin đã đăng ký được xem là đã thông báo hợp lệ.
-

5. Các loại gói hội viên và phạm vi sử dụng

1. Phòng Gym có thể cung cấp nhiều gói hội viên khác nhau (ví dụ theo mock data: Essential, Standard, Plus, Premium, Elite) với:
 - o Thời hạn khác nhau: theo tháng, 3 tháng, 12 tháng.
 - o Phạm vi truy cập tiện ích khác nhau: chỉ khu tập máy, hoặc thêm hồ bơi, sauna, towel service,...
 - o Các quyền lợi dịch vụ: số buổi PT/tháng, guest pass, ưu tiên đặt lớp, giảm giá spa,...
 2. Phạm vi sử dụng và quyền lợi cụ thể của từng gói được mô tả trong:
 - o Bảng giá niêm yết tại quầy.
 - o Website/ứng dụng.
 - o Hợp đồng/phiếu đăng ký/Email xác nhận. Trong trường hợp có khác biệt, **hợp đồng hoặc xác nhận bằng văn bản/Email gần nhất** sẽ được ưu tiên áp dụng.
 3. Gói hội viên chỉ có giá trị cho **01 cá nhân**, không được chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê hoặc chia sẻ trừ khi điều khoản gói có ghi rõ.
-

6. Quyền truy cập và sử dụng cơ sở vật chất

1. Hội viên chỉ được truy cập những khu vực, tiện ích thuộc phạm vi gói đã mua (ví dụ: gói Essential không bao gồm hồ bơi hoặc sauna trừ khi có ghi rõ).
 2. Giờ hoạt động của Phòng Gym và các khu vực (hồ bơi, sauna, lớp nhóm,...) sẽ được công bố tại quầy, website hoặc ứng dụng. Phòng Gym có quyền thay đổi giờ mở cửa vì lý do bảo trì, vệ sinh, yêu cầu pháp lý hoặc sự kiện đặc biệt.
 3. Một số tiện ích có thể yêu cầu đặt chỗ trước (ví dụ: lớp nhóm, khu sauna giờ cao điểm, phòng studio). Hội viên cần tuân thủ quy trình đặt chỗ và thời hạn check-in.
 4. Phòng Gym có quyền tạm dừng hoặc giới hạn truy cập của Hội viên đến một tiện ích cụ thể nếu:
 - Khu vực đang bảo trì, sửa chữa hoặc quá tải công suất an toàn.
 - Hội viên vi phạm quy định sử dụng khu vực đó.
 5. Trường hợp tạm dừng tiện ích trên **3 ngày liên tiếp** do lỗi từ phía Phòng Gym, chúng tôi có thể xem xét gia hạn gói hoặc hỗ trợ khác theo chính sách hiện hành.
-

7. Quy định chung tại khu tập

1. Hội viên phải check-in hợp lệ (thẻ, mã QR, vân tay hoặc hình thức khác) trước khi sử dụng khu tập.
 2. Trang phục phải phù hợp: quần áo thể thao, giày tập kín mũi; không sử dụng quần jeans, đồ có đinh tán, khoá kim loại sắc cạnh có thể gây hư hỏng thiết bị hoặc gây thương tích.
 3. Không mang thức ăn, đồ uống có cồn hoặc đồ uống có đường, chỉ cho phép nước lọc trong bình có nắp đậy tại khu tập.
 4. Không hút thuốc, sử dụng chất kích thích, chất cấm trong khuôn viên Phòng Gym.
 5. Không quay phim, chụp hình người khác mà không có sự đồng ý của họ, trừ khu vực đã được Phòng Gym thông báo cho mục đích marketing hoặc sự kiện.
 6. Sau khi sử dụng máy hoặc tạ, Hội viên phải:
 - Lau sạch bằng khăn/tissue và dung dịch sát khuẩn được cung cấp.
 - Xếp tạ về đúng vị trí, không ném hoặc thả tạ gây ồn/ hư hỏng.
 7. Hội viên phải sử dụng thiết bị đúng hướng dẫn; nếu không chắc chắn, hãy hỏi nhân viên PT hoặc nhân viên trực sàn.
 8. Phòng Gym có quyền nhắc nhở hoặc yêu cầu rời khỏi khu vực nếu hành vi của Hội viên gây nguy hiểm, ồn ào quá mức, hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người khác.
-

8. Quy định khu hồ bơi và sauna (nếu có)

1. Chỉ Hội viên có gói bao gồm **quyền truy cập hồ bơi/sauna** hoặc mua thêm vé lẻ mới được sử dụng khu vực này.
2. Hội viên phải tuân thủ các quy định riêng được niêm yết tại khu hồ bơi/sauna, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Tắm tráng trước khi xuống nước hoặc vào phòng sauna.
 - Không chạy nhảy, xô đẩy quanh khu hồ bơi.

- Không mang kính vỡ, chai thủy tinh, vật sắc nhọn vào khu vực này.
 - Không sử dụng hồ bơi/sauna khi đang say rượu hoặc có vấn đề sức khỏe nguy hiểm.
3. Trẻ em (nếu được phép) phải có người lớn giám sát, tuân thủ độ sâu phù hợp và các chỉ dẫn an toàn.
 4. Phòng Gym có quyền từ chối cho Hội viên sử dụng hồ bơi/sauna nếu phát hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm ngoài da, bệnh đường hô hấp nghiêm trọng hoặc bất kỳ tình trạng nào có thể gây rủi ro cho cộng đồng.
-

9. Locker, tài sản cá nhân và mất mát

1. Locker được cung cấp cho Hội viên sử dụng trong thời gian có mặt tại Phòng Gym. Tùy gói, locker có thể là loại cố định hoặc dùng theo lượt/ngày.
 2. Hội viên tự chịu trách nhiệm bảo quản tài sản cá nhân (tiền mặt, điện thoại, laptop, trang sức,...). Phòng Gym **không chịu trách nhiệm** cho mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng tài sản cá nhân, trừ trường hợp được chứng minh là do lỗi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng từ phía nhân viên.
 3. Phòng Gym có quyền mở locker trong các trường hợp khẩn cấp (ngghi ngờ vật nguy hiểm, yêu cầu của cơ quan chức năng, hoặc locker bị bỏ quên quá thời gian quy định).
 4. Tài sản bị bỏ quên trong khuôn viên sẽ được giữ tại quầy lễ tân trong một khoảng thời gian hợp lý; sau thời gian đó, Phòng Gym có quyền xử lý theo chính sách nội bộ.
-

10. An toàn, sức khỏe và cam kết miễn trừ trách nhiệm

1. Hội viên hiểu rằng hoạt động thể dục thể thao tiềm ẩn rủi ro chấn thương (căng cơ, trật khớp, tai nạn,...). Bằng việc sử dụng dịch vụ, Hội viên tự nguyện chấp nhận các rủi ro hợp lý này.
 2. Phòng Gym cam kết:
 - Duy trì thiết bị ở tình trạng hoạt động an toàn trong khả năng và lịch bảo trì hợp lý.
 - Cung cấp hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng thiết bị.
 - Xử lý các tình huống khẩn cấp trong khả năng (sơ cứu, gọi cấp cứu,...).
 3. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Phòng Gym **không chịu trách nhiệm** cho:
 - Chấn thương phát sinh do Hội viên không tuân thủ hướng dẫn, tập luyện vượt quá khả năng, hoặc không khai báo tình trạng sức khỏe.
 - Thiệt hại gián tiếp, hệ quả hoặc mất mát lợi ích (ví dụ: mất thu nhập do nghỉ làm sau chấn thương).
 4. Hội viên đồng ý ký **bản cam kết miễn trừ trách nhiệm** (waiver) nếu Phòng Gym yêu cầu trong quy trình đăng ký.
-

11. Quyền và trách nhiệm của Phòng Gym

1. Quyền:
 - Từ chối, tạm ngưng hoặc chấm dứt tư cách hội viên nếu Hội viên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản.
 - Tạm đóng cửa, điều chỉnh giờ mở cửa vì bảo trì, vệ sinh, sự kiện, hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.
 - Điều chỉnh bảng giá, cấu trúc gói hội viên, nội dung lớp học, tiện ích theo từng thời kỳ (có thông báo trước trong thời hạn hợp lý).
 2. Trách nhiệm:
 - Cung cấp dịch vụ đúng phạm vi gói hội viên mà Hội viên đã thanh toán.
 - Cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch về phí, thời hạn, quyền lợi, điều kiện hủy/dóng băng.
 - Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật.
 - Đảm bảo môi trường tập luyện sạch sẽ, an toàn ở mức hợp lý.
-

12. Quyền và trách nhiệm của Hội viên

1. Quyền:
 - Được sử dụng tiện ích và dịch vụ trong phạm vi gói đã mua.
 - Được giải đáp thắc mắc, khiếu nại về dịch vụ trong thời hạn hợp lý.
 - Được bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật.
 2. Trách nhiệm:
 - Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí.
 - Tuân thủ nội quy, chỉ dẫn an toàn và hướng dẫn của nhân viên.
 - Tự theo dõi tình trạng sức khỏe, dừng tập và thông báo ngay cho nhân viên khi có dấu hiệu bất thường.
 - Không sử dụng cơ sở vật chất cho mục đích kinh doanh riêng (dạy thuê, PT chui, bán hàng,...), trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản với Phòng Gym.
-

13. Phí, thanh toán, gia hạn và đóng băng hội viên

1. **Phí hội viên** và các loại phí khác (phí đăng ký ban đầu, phí thay thẻ, phí khách vắng lại,...) sẽ được niêm yết công khai.
2. Thanh toán có thể thực hiện qua: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc hình thức khác được công bố.
3. Với các gói thanh toán định kỳ (auto-debit):
 - Hội viên ủy quyền cho Phòng Gym hoặc đối tác thanh toán trích tiền định kỳ từ tài khoản/thẻ theo lịch đã thống nhất.
 - Hội viên có trách nhiệm đảm bảo tài khoản có đủ số dư.

4. **Gia hạn tự động:** Một số gói có thể tự động gia hạn nếu Hội viên không thông báo hủy trước thời hạn X ngày. Điều kiện này sẽ ghi rõ trong hợp đồng hoặc thông báo.
 5. **Đóng băng (tạm ngưng):**
 - Hội viên có thể yêu cầu đóng băng gói trong các trường hợp như: công tác dài ngày, thai kỳ, chấn thương có xác nhận y tế,...
 - Thời gian đóng băng tối đa và phí đóng băng (nếu có) sẽ nêu trong chính sách từng gói.
 - Yêu cầu đóng băng cần gửi trước thời điểm muốn áp dụng, không hồi tố.
-

14. Chính sách hủy, chấm dứt và hoàn tiền

1. Hủy trong thời gian "cooling-off" (nếu có quy định):
 - Trong X ngày đầu kể từ ngày kích hoạt gói, Hội viên có thể yêu cầu hủy và hoàn một phần phí theo chính sách (trừ phí sử dụng thực tế, phí hành chính,...).
 2. Hủy trước hạn đối với gói trả trước (3, 6, 12 tháng):
 - Thông thường **không hoàn tiền** trừ khi có quy định cụ thể hoặc trường hợp bất khả kháng (bệnh nặng, di cư,... kèm giấy tờ chứng minh).
 - Phòng Gym có thể áp dụng phí hủy trước hạn.
 3. Chấm dứt từ phía Phòng Gym:
 - Nếu Phòng Gym chấm dứt hợp đồng mà không do lỗi Hội viên, chúng tôi sẽ hoàn lại phần phí tương ứng với thời gian còn lại chưa sử dụng hoặc cung cấp phương án bù trừ lợi ích tương đương.
 4. Mọi yêu cầu hoàn tiền phải được gửi bằng văn bản (Email, form online hoặc phiếu tại quầy) và sẽ được xử lý trong thời hạn hợp lý tùy theo phương thức thanh toán ban đầu.
-

15. Khách đi cùng (Guest Pass)

1. Một số gói có quyền mời khách đi cùng (guest pass) theo tháng hoặc năm.
 2. Khách mời phải:
 - Đăng ký thông tin cơ bản và ký cam kết miễn trừ trách nhiệm.
 - Tuân thủ đầy đủ nội quy như Hội viên.
 3. Hội viên chịu trách nhiệm về hành vi của khách mời; nếu khách mời vi phạm, Phòng Gym có thể trừ lượt guest pass, phạt hoặc tạm ngưng quyền mời khách của Hội viên.
-

16. Lớp nhóm và dịch vụ huấn luyện

1. **Lớp nhóm:**
 - Có thể bao gồm trong một số gói (ví dụ: Standard, Plus, Premium) hoặc thu phí riêng.

- Một số lớp yêu cầu đặt chỗ trước; nếu Hội viên vắng không báo trước trong khoảng thời gian quy định, Phòng Gym có thể trừ lượt hoặc áp dụng phí no-show.
 - 2. **Huấn luyện viên cá nhân (PT):**
 - Gói PT có thể bán lẻ hoặc đi kèm một số gói hội viên cao cấp.
 - Lịch tập PT cần được đặt trước và xác nhận; huỷ hoặc đổi lịch cần tuân thủ thời hạn (ví dụ: báo trước tối thiểu 12–24 giờ), nếu không buổi tập có thể tính là đã sử dụng.
 - 3. Phòng Gym có quyền thay đổi HLV được phân công vì lý do nội bộ, sức khỏe, lịch trình. Chúng tôi sẽ thông báo và sắp xếp phương án phù hợp.
-

17. Bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy)

1. Phòng Gym thu thập thông tin cá nhân của Hội viên để:
 - Đăng ký và quản lý tài khoản hội viên.
 - Cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
 - Gửi thông tin liên quan đến gói hội viên, thông báo vận hành, thay đổi chính sách.
 - (Nếu có) Gửi thông báo marketing, khuyến mãi khi được Hội viên đồng ý.
 2. Thông tin có thể bao gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, hình ảnh camera, lịch sử check-in, lịch sử giao dịch, thông tin sức khỏe liên quan đến mục đích tập luyện.
 3. Phòng Gym cam kết:
 - Lưu trữ thông tin ở môi trường có biện pháp bảo mật hợp lý.
 - Chỉ cho phép nhân sự/bên thứ ba có thẩm quyền truy cập thông tin để thực hiện chức năng phục vụ Hội viên.
 4. Phòng Gym có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong các trường hợp:
 - Đối tác xử lý thanh toán, cổng thanh toán.
 - Đơn vị cung cấp hệ thống quản lý hội viên, CRM, ứng dụng.
 - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu hợp lệ theo pháp luật.
 5. Hội viên có quyền:
 - Yêu cầu xem/cập nhật một số thông tin cá nhân.
 - Yêu cầu xoá dữ liệu trong phạm vi pháp luật cho phép và không ảnh hưởng đến nghĩa vụ lưu trữ của Phòng Gym.
 6. Thời gian lưu trữ dữ liệu: trong suốt thời gian là Hội viên và một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt, phục vụ mục đích tuân thủ quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại và lưu trữ chứng từ kế toán.
-

18. Camera giám sát (CCTV)

1. Khu vực chung có thể được lắp đặt camera để đảm bảo an ninh, an toàn (trừ khu vực thay đồ, nhà vệ sinh,...).
2. Hình ảnh từ camera có thể được lưu trữ và chỉ sử dụng cho:

- Điều tra nội bộ khi có sự cố, mất mát, tranh chấp.
 - Cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp.
3. Hội viên hiểu và đồng ý rằng việc có mặt trong khu vực Phòng Gym đồng nghĩa với việc có thể xuất hiện trong vùng quay của camera.
-

19. Truy cập hệ thống online và tài khoản số

1. Nếu Phòng Gym cung cấp ứng dụng/website cho Hội viên:
 - Hội viên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đăng nhập, không chia sẻ tài khoản cho người khác.
 - Mọi hoạt động phát sinh từ tài khoản được xem là do Hội viên thực hiện.
 2. Phòng Gym có quyền tạm khoá tài khoản online nếu phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép, gian lận, hoặc theo yêu cầu bảo mật.
-

20. Xử lý vi phạm và kỷ luật

1. Tuỳ mức độ vi phạm nội quy, Phòng Gym có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp:
 - Nhắc nhở miệng.
 - Cảnh cáo bằng văn bản.
 - Tạm ngưng quyền truy cập trong một khoảng thời gian.
 - Chấm dứt tư cách hội viên, từ chối gia hạn.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc vi phạm pháp luật, Phòng Gym có thể chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.
-

21. Sửa đổi điều khoản

1. Phòng Gym có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong tài liệu này để phù hợp với thay đổi dịch vụ, quy định pháp luật, hoặc chính sách nội bộ.
 2. Mọi sửa đổi quan trọng sẽ được thông báo cho Hội viên thông qua:
 - Email, SMS, thông báo trong ứng dụng; hoặc
 - Thông báo tại quầy hoặc website.
 3. Việc Hội viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm điều khoản sửa đổi có hiệu lực được xem là chấp nhận các thay đổi đó.
-

22. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Tài liệu này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam (hoặc quốc gia mà Phòng Gym đăng ký hoạt động – cần chỉnh lại cho phù hợp).
 2. Mọi tranh chấp phát sinh trước hết sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải.
 3. Nếu không đạt được thoả thuận, tranh chấp có thể được đưa ra giải quyết tại Toà án hoặc Trọng tài có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.
-

23. Điều khoản chung

1. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị tuyên vô hiệu hoặc không thể thực thi theo quy định pháp luật, các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực.
 2. Tài liệu này có thể có các phụ lục (ví dụ: Bảng giá, Danh sách gói hội viên, Chính sách khuyến mãi theo thời kỳ). Khi có mâu thuẫn, phụ lục/thoả thuận riêng có thể được ưu tiên nếu có quy định rõ bằng văn bản.
 3. Phiên bản điện tử (Email, file PDF, chữ ký điện tử) của tài liệu này có giá trị tương đương bản giấy nếu không có quy định khác.
-

Hết.